

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4715/2536

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์
จำเลย

นาย คำ พัน ธิ์ สุภา วงศ์

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 72, มาตรา 288

จำเลยใช้มีดของกลางแทงไปที่กลางหน้าอกของผู้ตาย ซึ่งมีอวัยวะสำคัญอยู่ภายในอย่างแรง แม้แทงเพียงครั้งเดียว แต่จำเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่าอาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย ผู้ตายกับจำเลยด่ากันโดยใช้ถ้อยคำหยาบคายเป็นประจำทุกวันแม้ในวันเกิดเหตุผู้ตายด่าจำเลยว่า "ไอ้หน้าเหี้ยหน้าแตก ไม่ช่วยทำมาหากิน" ก็เป็นเพียงการกล่าวถ้อยคำหยาบคายตามปกติ ทั้งขณะเกิดเหตุเพื่อนบ้านที่ร่วมดื่มสุรากับจำเลยก็กลับไปแล้ว คำกล่าวของผู้ตายจึงไม่ได้ทำให้จำเลยต้องอับอายขายหน้าบุคคลอื่น จะถือว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมไม่ได้ การที่จำเลยแทงผู้ตายจึงไม่ใช่เพราะเหตุบันดาลโทสะ หากแต่เป็นเพราะจำเลยโกรธเคืองที่ผู้ตายด่าว่าจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 33 และริบมีดของกลาง

จำเลยให้การต่อสู้อ้างเหตุบันดาลโทสะ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 ประกอบมาตรา 72 จำคุก 3 ปีของกลางริบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 วางโทษจำคุก 18 ปี คำรับของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามี เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 12 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยใช้มีดของกลางแทงไปที่กลางหน้าอกของผู้ตาย ซึ่งมีอวัยวะสำคัญอยู่ภายในอย่างแรง แม้แทงเพียงครั้งเดียว แต่จำเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่าอาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย ปัญหาประการต่อไปว่า การที่จำเลยแทงผู้ตายเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะหรือไม่ เห็นว่า จำเลยกับผู้ตายอยู่กินกันฉันสามีภริยามานานประมาณ 30 ปี มีบุตรด้วยกัน 4 คน ผู้ตายกับจำเลยทะเลาะกันโดยใช้ถ้อยคำหยาบคายเป็นประจำทุกวัน ในวันเกิดเหตุก่อนจำเลยใช้มีดแทงผู้ตาย แม้ผู้ตายด่าจำเลยก่อนว่า "ไอ้หน้าเหี้ยหน้าแตก ไม่ช่วยทำมาหากิน" ก็เป็นเพียงการกล่าวถ้อยคำหยาบคายในขณะทะเลาะกันตามปกติที่เคยเป็นมา และขณะที่จำเลยแทงผู้ตายนั้นเพื่อนบ้านอีก 2 คนที่ร่วมดื่มสุรากับจำเลยและผู้ตายกลับไปแล้วคำกล่าวของผู้ตายจึงมิได้ทำให้จำเลยต้องอับอายขายหน้าบุคคลอื่นจะถือว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่ เป็นธรรมดาได้ไม่การที่จำเลยแทงผู้ตายจึงมิใช่เพราะเหตุบันดาลโทสะ หากแต่เป็นเพราะจำเลยโกรธเคืองที่ผู้ตายด่าว่าจำเลย แต่เนื่องจากจำเลยกับผู้ตายอยู่กินกันฉัน

สามีภริยามานานและจำเลยกระทำผิดคดีนี้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ศาลฎีกาเห็นสมควร
กำหนดโทษต่ำลงอีก

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 15 ปี คำรับของจำเลยเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
หนึ่งในสาม คงจำคุก 10 ปี นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สระแก้ว-โสภณ รอดหิรัญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>